

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1135/2533	พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายมุฮัมมัด สมิงแก้ว	โจทก์
	นายสำเนา สอนเขียว กับพวก	จำเลย
	นายสำเนา สอนเขียว ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายหวังหรือสะลีดูบ สอนเขียว ที่ 2	
	จำเลย	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยทั้งสองขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายมุฮัมมัดสมิงแก้ว ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, 83 จำคุกคนละ 15 ปีและนับโทษจำเลยที่ 1 ติดต่อกับโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1865/2529 ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 123)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 111,110)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โดยตีราคาประกันคนละ 200,000 บาท(อันดับ 3)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาคนละสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาคนละสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ